

第66974704号“COCO BOBO及图”商标部分不予注册的决定

异议人：香奈儿股份有限公司

委托代理人：中原信达知识产权服务（北京）有限公司

被异议人：广州环亚健康科技有限公司

委托代理人：华进联合专利商标代理有限公司

异议人香奈儿股份有限公司对被异议人广州环亚健康科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1878期《商标公告》第66974704号“COCO BOBO及图”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人已在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“COCO BOBO及图”指定使用商品为第5类“药物饮料；护肤药剂；含药物的梳洗用制剂”等。异议人引证在先注册的第245543号“COCO CHANEL及图”商标核定使用商品为第3类“香水；香精；淡水香水”等。被异议商标指定使用商品与异议人该引证商标核定使用商品不属于类似商品，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人另引证在先注册的第150743号“COCO”商标、第23819191号“ROUGE COCO”商标，以及在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第1303973号“I LOVE COCO”商标，核定使用商品包括第3类“香皂；肥皂；化妆品”等。被异议商标完整包含异议人上述引证商标显著部分英文“COCO”，且未形成明显有别的其他含义，双方商标已构成近似商标。被异议商标指定使用的商品“含药物的梳洗用制剂；空气净化制剂；消毒纸巾”与异议人上述引证商标核定使用商品在商品功能、用途等方面相同或相近，属于类似商品，被异议商标使用在上述类似商品上，与异议人引证商标已构成使用于类似商品上的近似商标，如予并存易造成消费者的混淆误认。被异议商标指定使用的其他商品与异议人上述引证商标核定商品不属于类似商品，被异议商标使用在非类似商品上，可以起到区别商品来源的作用。本案中，异议人请求我局依据《商标法》第十三条对其用于“化妆品；香水”等商品上的第150743号“COCO”商标、第245543号“COCO CHANEL及图”商标予以保护，但未提交充分证据，我局不予支持。异议人另称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十二条、第四十四条等相关规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十条、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，我局决定：第66974704号“COCO BOBO及图”商标在“含药物的梳洗用制剂；空气净化制剂；消毒纸巾”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，被异议人如对本决定不服，可在收到本决定之日起15日内，向国家知识产权局申请复审。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年04月30日